

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
REGION JUDICIAL DE SAN JUAN

JUNTA DE DIRECTORES
CONSEJO DE TITULARES
CONDOMINIO STELLA MARIS
DEMANDANTE

v.

CORPORACION COLON PRIETO
ASEGURADORA ABC
DEMANDADOS

CASO NUM: SJ2025CV00899

SALA:

SOBRE:

INJUNCTION PRELIMINAR Y
PERMANENTE; INJUNCTION
ESTATUTARIOS LEY DE
CONDOMINIOS Y ART. 14.1 LEY
DE REFORMA DE PERMISOS

**MOCIÓN SOLICITANDO LA DESESTIMACIÓN DE LA RECONVENCIÓN
POR FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA¹ Y POR PRESCRIPCIÓN**

AL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA:

COMPARECE la parte demandante, CONSEJO DE TITULARES DEL
CONDOMINIO STELLA MARIS y su JUNTA DE DIRECTORES, por conducto
de la representación legal que suscribe y muy respetuosamente
ante este Honorable Tribunal, **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

I. Introducción:

El 11 de abril de 2025, la parte demandada presentó su
Contestación a la Demanda y Reconvención. (SUMAC Entrada Núm.
25). El 15 de abril de 2025 el Tribunal ordenó presentar, en un
término de quince (15) días, contestación a reconvención.
(SUMAC Entrada Núm. 26). En dicha *Contestación a la Demanda y
Reconvención*, la parte demandada - reconviniente incluye tres
(3) causas de acción, la primera causa de acción versa sobre
daños y perjuicios, la segunda causa de acción sobre una
devolución de cuotas de mantenimiento cobradas y la tercera
causa de acción por responsabilidad por unas filtraciones en el
apartamento 9-A.

¹ El 24 de abril de 2025, la parte interventora presentó una MOCIÓN
SOLICITANDO DESESTIMACIÓN DE RECONVENCIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN. (SUMAC
Entrada Núm. 32). Además de los argumentos y fundamentos que aquí se
presentan para solicitar la desestimación de la *Reconvención*, la parte
compareciente suscribe e incorpora en su totalidad, como si aquí hubiesen
sido transcritos, los argumentos y fundamentos esbozados en dicha solicitud
de desestimación de la parte interventora.

En breve resumen, mediante dichas causas de acción, la parte demandada - reconviniente alega por la vía de *Reconvención*, que: (1): por diseño negligente las "barandas o el vuelo de ambas terrazas pertenecientes a la parte demandante - reconvinida, no cumplen con el estándar mínimo de seguridad en violación a la Reglamentación de OSHA" y este incumplimiento constituye una negligencia crasa que le ha causado **daños**² pues "pone en riesgo la seguridad y la vida de familiares, visitantes y empleados que acudan al apartamento 10-A", (2) la "parte demandante - reconvinida le está cobrando al demandado - reconviniente una cantidad mayor a la que le corresponde desde que adquirió el apartamento 10-A" por lo que la "parte demandante - reconvinida le adeuda a la parte demandada - reconviniente una cantidad aproximada y no menor de \$12,239.36 por cobro en exceso de la cuota de mantenimiento", y (3) "por información y creencia el flujo de agua de lluvia a través del drenaje comunal ha provocado filtraciones en el apartamento 9-A y otros apartamentos inferiores en el condominio". Por tanto, (1) siendo el Condominio Stella Maris un condominio residencial, (2) la parte demandada - reconviniente un titular de dicho condominio residencial y (3) tratándose la vista evidenciaría del 16 de junio de 2025 una para discutir la procedencia o no de un *injunction* estatutario conforme la *Ley de Condominios de Puerto Rico*, Ley 129-2020, y el artículo 14.1 de la *Ley de Reforma de Permisos*, Ley 161-2009, según enmendadas, en el cual la concesión del remedio descansará en la sana discreción de este Honorable Tribunal, que se ejercerá al considerar tanto los intereses como las necesidades de las partes, la parte demandante, el Consejo de Titulares, como asunto de umbral,

² Esta solicitud, de manera generalizada y estereotipada, además carece de alegaciones, hechos y los elementos básicos y mínimos para una **acción legitimada**, es decir, que la parte demandada - reconviniente **haya sufrido un daño** personal, concreto, preciso, real y palpable.

solicita la desestimación de la *Reconvención* en su totalidad por varios fundamentos, a saber:

Primero: Aun tomando como ciertos los hechos alegados en la *Reconvención*, interpretándolos de la manera más liberal y favorable a la parte reconviniente para efectos de considerar la Moción de Desestimación, surge que dicha *Reconvención* no expone una reclamación que justifique la concesión de remedio alguno.

En particular, procede la desestimación ya que este Honorable Tribunal carece de jurisdicción sobre la materia para atender las reclamaciones articuladas en la *Reconvención*. Todas las alegaciones de la *Reconvención* están ancladas en alegados deberes, acciones u omisiones imputadas a la parte demandante-reconvenida en su carácter de Junta de Directores y Consejo de Titulares del condominio, conforme a la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129-2020.

En específico, las reclamaciones por daños y perjuicios por la alegada omisión o inacción de las partes demandantes, la Junta de Directores y el Consejo de Titulares, de atender y mantener las barandas que alegadamente no cumplen con OSHA³, la alegada omisión de reparar o mantener **un drenaje comunal** que alegadamente causa filtraciones al apartamento 9-A⁴ y la **impugnación y recobro de una cuota de mantenimiento** alegadamente cobrada en exceso⁵ por la parte demandante - reconvenida, son todas materias cuya atención y resolución están fuera de la jurisdicción de este Tribunal.

Segundo: Además de lo expuesto en el párrafo anterior sobre la carencia de jurisdicción sobre la materia para atender las

³ Véase §§ 12, 14, 15, 17, y 18 de la *Reconvención*.

⁴ Véase §§ 28, 29 y 30 de la *Reconvención*.

⁵ Véase §§ 25 y 26 de la *Reconvención*.

reclamaciones contenidas en dicha *Reconvención*, lo que debería disponer de dicha *Reconvención* en su totalidad sin necesidad de entrar en los méritos, ninguna de las reclamaciones contenidas en la *Reconvención* constituye reconvenciones permisibles ni compulsorias bajo la Regla 11 de Procedimiento Civil. Todas las reclamaciones contenidas en las tres (3) causas de acción, (i) la de daños y perjuicios, (ii) la que **impugna la Escritura Matriz exigiendo la devolución de cuotas de mantenimiento cobradas** y (iii) la que imputa **responsabilidad a la parte demandante por unas filtraciones en el apartamento 9-A** son reclamaciones que no surgen del acto, de la omisión o del evento que motivó la reclamación de la parte demandante. Además su adjudicación requeriría la presencia de terceros que no son parte ni están presentes en el presente litigio. Todas estas reclamaciones, asumiendo que no estén prescritas, pueden interponerse en una acción independiente, en el foro administrativo que es el que tiene **jurisdicción primaria y exclusiva**, por lo que tampoco son reconvenciones permisibles. De hecho, como la misma parte demandada - reconviniente admite y alega, la alegada responsabilidad que imputa la parte demandada - reconviniente a la parte demandante por unas filtraciones en el apartamento 9-A ya forman parte del caso número SJ2022CV08480, que se ventila en la Sala 505.⁶

Tercero: Además de lo expuesto en el párrafo primero sobre la carencia de jurisdicción sobre la materia para atender las reclamaciones contenidas en dicha *Reconvención*, lo que debería disponer de dicha *Reconvención* en su totalidad sin necesidad de entrar en los méritos, la parte demandada - reconviniente carece de **legitimación activa** para reclamar a nombre del titular de apartamento 9-A, mucho menos los demás titulares en pisos

⁶ Esto de por sí constituye una duplicidad de pleitos en cuanto a esta alegación que no debió haber sido incluida en una *Reconvención*.

inferiores, el que la parte demandante permita, en violación a la *Ley de Condominios de Puerto Rico*, que se implementen “las medidas cautelares tomadas en el apartamento 10-A, las cuales están directamente relacionadas a las alegaciones de cambio de fachada del caso de epígrafe”. Véase ¶¶ 28, 29 y 37 de la *Reconvención*. Como expusiéramos en el párrafo anterior, la alegada responsabilidad que imputa la parte demandada - reconviniendo a la parte demandante por unas filtraciones en el apartamento 9-A ya forman parte del caso número SJ2022CV08480, que se ventila en la Sala 505.

Cuarto: Además de lo expuesto en el párrafo primero sobre la carencia de jurisdicción sobre la materia para atender las reclamaciones contenidas en dicha *Reconvención*, lo que debería disponer de dicha *Reconvención* en su totalidad sin necesidad de entrar en los méritos, según lo alegado en la *Reconvención*, dado que la parte demandante no diseñó ni construyó el Condominio Stella Maris y que la parte demandada - reconviniendo alega por la vía de *Reconvención*, que **por diseño negligente**⁷ las “barandas o el vuelo de ambas terrazas pertenecientes a la parte demandante - reconvenida, no cumplen con el estándar mínimo de seguridad en violación a la Reglamentación de OSHA” dicha reclamación, asumiendo sea válida y no haya prescrito o caducado, **seria contra un tercero que no ha sido traído como tercero demandado por** la parte demandada - reconviniendo **ni es parte del presente litigio**. Adicionalmente, aun tomando como cierta la alegación de que la baranda - que no fue ni diseñada ni construida por las partes demandantes - está en incumplimiento con el estándar mínimo de seguridad en violación a la Reglamentación de OSHA, y este incumplimiento se debiera a una **omisión** legal o a una **negligencia** de las partes

⁷ Véase ¶¶ 19 y 20 de la *Reconvención*.

demandantes como se alega, habiéndose diseñado y construido el condominio Stella Maris en la década de los sesenta (1960) y siendo la parte demandada - reconviniente titular desde el 3 de agosto de 2020, es decir hace cinco (5) años, la misma esta **prescrita**.⁸

Quinto: Además de lo expuesto en el párrafo primero sobre la carencia de jurisdicción sobre la materia para atender las reclamaciones contenidas en dicha *Reconvención*, lo que debería disponer de dicha *Reconvención* en su totalidad sin necesidad de entrar en los méritos, según se desprende de la *Reconvención*, en cuanto a que la parte demandante le cobra - conforme al por ciento de participación dispuesto desde 1969 en la Escritura Matriz, Escritura Núm. 166 del 11 de febrero de 1969 ante el Notario Carlos J. Faure - a la parte demandada - reconviniente en concepto de cuotas de mantenimiento una cantidad mayor que lo que se le cobra al apartamento 10-B, teniendo este una cabida mayor, lo que equivale a su vez a una impugnación de dicha Escritura Matriz, hacen falta, **como parte indispensable**, el titular de dicho apartamento 10-B como parte indispensable toda vez que sus derechos e intereses podrían quedar inevitablemente afectados por una sentencia dictada, estando esa persona ausente del presente litigio. Adicionalmente, aun tomando como cierta la alegación de que la parte demandante le cobra - conforme al por ciento de participación dispuesto desde 1969 en la Escritura

⁸ El Art. 1203 y 1204 del Código Civil de 2020, Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendado, establece que las acciones basadas en incumplimiento o culpa contractual prescriben a los **cuatro (4) años**, mientras que las acciones extracontractuales prescriben en un **(1) año** desde que se conoce del daño. Aun asumiendo que esta alegación constituye vicios de construcción, dicha acción también estaría prescrita bajo el termino decenal. El Art. 65 de la *Ley de Condominios de Puerto Rico* dispone que en el caso de que la acción de impugnación de acuerdos, acciones u omisiones de la Junta de Directores, del Administrador Interino, del Agente Administrador o del Consejo de Titulares, constituyan violaciones a las disposiciones de esta Ley, de la escritura matriz o del reglamento del condominio, prescribirá a los **dos (2) años**. *Pereira Suárez v. Jta. Dir Cond.*, 182 DPR 485 (2011). El mismo termino prescriptivo establece la Regla 24 del Reglamento de Condominios del Departamento de Asuntos del Consumidor, Reglamento Núm. 9386 de 6 de junio de 2022, **por lo que cualquier accion o reclamacion estaria prescrita tambien a nivel administrativo**.

Matriz - a la parte demandada - reconviniendo en concepto de cuotas de mantenimiento una cantidad mayor que lo que se le cobra al apartamento 10-B, teniendo este una cabida mayor como se alega, **lo que equivale a su vez a una impugnación de dicha Escritura Matriz**, siendo la parte demandada - reconviniendo titular desde 2020, es decir hace cinco (5) años, la misma también esta **prescrita**.

II. Derecho Aplicable

a. Desestimación bajo la Regla 10.2 (1) de Procedimiento Civil⁹.

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, ante, permite que un demandado solicite la desestimación de una acción presentada en su contra cuando de las alegaciones surge que alguna de las defensas afirmativas consignadas en la regla prosperará. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 559, 569 (2001).

Dicha regla dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

"[t]oda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante moción debidamente fundamentada: **(1) falta de jurisdicción sobre la materia**; (2) falta de jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) **dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio**; (6) **dejar de acumular una parte indispensable**". (Énfasis suplido).

En atención a lo dispuesto en la antecitada Regla 10.2 inciso o defensa **(1) falta de jurisdicción sobre la materia**, la jurisdicción se refiere al "(...) poder o la autoridad que tiene un tribunal para considerar y decidir casos o controversias". Pueblo v. Rios Nieves, 209 DPR 264, 273 (2022); Pérez et al. v. Lares Medical et al., 207 DPR 965 (2021). Nuestro Tribunal

⁹ La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil de 2009 insta a que las defensas de hecho o de derecho contra una reclamación deben presentarse antes de una alegación responsiva. Una moción de desestimación bajo la precitada regla es aquella que presenta la parte demandada previo a contestar la demanda solicitando que se desestime la causa de acción presentada en su contra. Véase: Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 6ta edición, Lexis Nexis, (2017)., págs. 305- 306.

Supremo ha expresado que “[l]as cuestiones de jurisdicción, por ser privilegiadas, deben ser resueltas con preferencia. De carecer de jurisdicción, lo único que puede hacer un tribunal es así declararlo y desestimar el caso.” Freire v. Vista Rent, 169 DPR 418, 433 (2006), Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005), Autoridad sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 DPR 436, 439 (1950). Esto está basado en la premisa de que, si un tribunal dicta sentencia sin tener jurisdicción, su decreto será jurídicamente inexistente o ultra vires. Maldonado v. Junta de Planificación, 171 DPR 46 (2007). Por esto, los tribunales deben ser guardianes de su jurisdicción y no poseen discreción para atribuirse o asumir jurisdicción donde no la tienen. Pueblo v. Rios Nieves, supra; Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013). De igual forma, la falta de jurisdicción no puede ser subsanada por acuerdo entre las partes. Pueblo v. Rios Nieves, supra; Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., supra. Si un tribunal carece de jurisdicción sobre el asunto ante su consideración, “solo resta declararlo así y desestimar la reclamación sin entrar en los méritos de la controversia”. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014). De lo contrario, si un tribunal dicta una sentencia cuando carece jurisdicción sobre las partes o sobre la materia, emite un dictamen ultra vires. Pueblo v. Rios Nieves, supra; Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).

La jurisdicción sobre la **materia** es “la autoridad que tiene un foro adjudicativo para atender y resolver determinada controversia o asunto sobre un aspecto legal”. Rosario Domínguez v. ELA, 198 DPR 197, 206 (2017); Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157 (2016). La falta de jurisdicción sobre la materia significa que el tribunal no tiene autoridad y poder para entender en el asunto, independientemente de que lo quieran las partes. Unisys v. Ramallo, 128 DPR 842 (1991). En Vázquez

v. ARPE, 128 DPR 513, 537 (1991), reiterado en Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 (1997), el Tribunal Supremo aclaró, en cuanto a la jurisdicción sobre la materia:

"[l]a falta de este tipo de jurisdicción conlleva las siguientes consecuencias inexorablemente fatales: (1) esta falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal, ni el tribunal puede a[r]rogársela; (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad absoluta); Rodríguez v. Registrador, 75 DPR 712, 716, 726 (1953); (4) los tribunales tienen el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales apelativos, además, deberán examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso; y (6) el planteamiento del foro de donde procede el recurso; y (7) el planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento, por cualesquiera de las partes o por el tribunal motu proprio. López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 DPR 414, 419 (1963)"

Conforme a nuestro ordenamiento jurídico, los tribunales de Puerto Rico gozan de jurisdicción general. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et. al, 179 DPR 391, 403 (2010); Roberts v. USO Council of P.R., 145 DPR 58, 69 (1998); Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). Esto quiere decir que los tribunales de Puerto Rico pueden atender cualquier caso y controversia independientemente su materia, **excepto cuando se le ha privado de jurisdicción**. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et. al, *supra*.

La doctrina de jurisdicción primaria es parte de las normas de autolimitación judicial. Beltrán Cintrón et al. v. ELA et al., 204 DPR 89, 102 (2020). Dicha doctrina delimita cual foro, a saber, el administrativo o el judicial, posee la facultad inicial de adjudicar y atender un asunto en particular. Íd. Así pues, la jurisdicción primaria no tiene que ver con el momento o la ocasión de la revisión judicial de la acción administrativa, sino con el foro que atenderá la controversia en primera instancia. Íd. Ahora bien, la doctrina de jurisdicción primaria

tiene dos vertientes, a saber: (1) la jurisdicción **primaria exclusiva** o estatutaria; y (2) la jurisdicción primaria concurrente. Íd. La vertiente de jurisdicción primaria exclusiva aplica cuando la ley habilitadora de la agencia dispone expresamente que es la agencia quien tiene facultad para resolver la controversia en primera instancia. Íd., pág.103. En cambio, la vertiente de jurisdicción primaria concurrente se manifiesta cuando el foro judicial y el administrativo comparten la facultad para atender un mismo asunto. Mientras que, en el ámbito administrativo, las agencias solo tendrán jurisdicción para atender aquellos asuntos que su ley habilitadora expresamente le confiera y aquellos que sean indispensables para llevar a cabo sus poderes conferidos. Raimundi v. Productora, 162 DPR 215, 224 (2004); Caribe Comms., Inc. v. P.R.T.Co., 157 DPR 203 (2002). **No obstante, cuando una ley establece que un organismo administrativo tiene jurisdicción para atender un asunto en primera instancia nos enfrentamos a un supuesto de jurisdicción primaria exclusiva.** CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et. al, *supra* en la pág. 404; Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, *supra*. Bajo la doctrina de jurisdicción primaria exclusiva no se priva a los tribunales de ejercer su función de revisión judicial, si no que se les impide a los foros judiciales atender unos asuntos en primera instancia a la cual ley le ha otorgado jurisdicción primaria a los organismos administrativos. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et. al, *supra* en la pág. 405; Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, *supra*.

b. Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley 129-2020

La Ley Núm. 129 de 2020, *Ley de Condominios de Puerto Rico*, 31 LPRA sec. 1921, según enmendada, derogó la antigua Ley Núm. 104 de 23 de junio de 1958, *Ley de Condominios de Puerto Rico*. Esta ley originalmente fue promulgada con el propósito de promover

la convivencia de las familias puertorriqueñas en las áreas urbanas y la utilización de construcciones de multipisos sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal. Véase Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 DPR 225 (1978); Maldonado v. Consejo de Titulares, 111 DPR 427 (1981). El Artículo 65 de Ley Núm. 129 de 2020, *Ley de Condominios de Puerto Rico*, 31 LPRA sec. 1923j, establece donde se presentarán las **impugnaciones de las acciones u omisiones** llevadas a cabo por la Junta de Directores, Administrador Interino y todos los acuerdos y determinaciones hechas por el Consejo. Este artículo dispone, en lo pertinente:

"Artículo 65.-Impugnaciones de Acciones u Omisiones de la Junta de Directores, Administrador Interino y Acuerdos y Determinaciones del Consejo

Las acciones u omisiones de la Junta de Directores, del Administrador Interino, del Agente Administrador así como los acuerdos del Consejo de Titulares podrán ser impugnados por los titulares en los siguientes supuestos:

- a) cuando sean contrarios a esta Ley, la escritura matriz y reglamento del condominio;*
- b) cuando resulten gravemente perjudiciales a los intereses de la comunidad o a un titular;*
- c) cuando resulten gravemente perjudiciales para algún titular que no tenga obligación jurídica para soportarlo y no haya sido previsible al momento de la compra.*

*Los titulares que sean dueños de apartamentos en condominios que sean dedicados exclusivamente a uso comercial, tendrán que presentar la impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia, el cual tendrá jurisdicción primaria y exclusiva. **En el caso de los titulares sean dueños de apartamentos en condominios con al menos un apartamento de uso residencial, la jurisdicción será primaria y exclusiva del Departamento de Asuntos del Consumidor**, así como cualquier reclamación presentada en contra del agente administrador". (Énfasis Suplido)*

Cónsono con lo anterior, el artículo 66 de la *Ley de Condominios de Puerto Rico* establece que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tendrá una División Especial de Adjudicación de Querellas de Condominios, para atender todo lo relacionado

a todo condominio en el que exista por lo menos un apartamento dedicado a vivienda.

Con un lenguaje similar, la Regla 23 del Reglamento de Condominios del Departamento de Asuntos del Consumidor, Reglamento Núm. 9386 de 6 de junio de 2022, indica:

"PARTE V: QUERELLAS

REGLA 23: JURISDICCION DEL DEPARTAMENTO

- I. Las **acciones u omisiones de la Junta de Directores, Administrador Interino, Agente Administrador, Sindico, así como los acuerdos del Consejo de Titulares** podrán ser impugnados ante el Departamento por los titulares en los siguientes supuestos:
 - a. Cuando sean contrarios a la Ley de Condominios de Puerto Rico, la escritura matriz, el reglamento del condominio y a este Reglamento.
 - b. Cuando resulten gravemente perjudiciales a los intereses de la comunidad o a un titular.
 - c. Cuando resulten gravemente perjudiciales para algún titular que no tenga obligación jurídica para soportarlo y no haya sido previsible al momento de la compra.

El Agente Administrador será responsable para cualquier determinación, actuación u omisión del Asistente Administrador.

- II. El Departamento no tendrá jurisdicción para adjudicar querellas que surjan en condominios de uso exclusivamente comercial o profesional. En estos casos la jurisdicción corresponderá al Tribunal de Primera Instancia. Igualmente quedaran excluidas de la jurisdicción del DACO, las querellas entre titulares o cuando el Consejo de Titulares, el Director o la Junta de Directores presente una reclamación contra uno o varios titulares o residentes del condominio. La jurisdicción para ventilar estas acciones corresponderá al Tribunal de Primera Instancia".

De un estudio detenido de la Reconvención y sus alegaciones - la de daños y perjuicios por la alegada **omisión o inacción** de la Junta de Directores y el Consejo de Titulares al no reparar las barandas, la que impugna la Escritura Matriz exigiendo la devolución - y cobro de dinero - de cuotas de mantenimiento cobradas y la que imputa responsabilidad a la parte demandante por la **omisión o inacción** al no reparar un drenaje comunal que afecta el apartamento 9-A por unas filtraciones - como la misma parte demandada reconviniendo admite provienen de las omisiones

o inacciones por parte la Junta de Directores y el Consejo de Titulares. Particularmente, la propia parte demandada - reconviniente admite en los párrafos 15, 17 y 18 de la Reconvención y el párrafo 70 de la Contestación a la Demanda que su **acción de daños y perjuicios emana de la alegada omisión e inacción** por parte la Junta de Directores y el Consejo de Titulares que impiden y continúan impidiendo el uso y disfrute de su propiedad. Por lo que es forzoso concluir que estas alegadas omisiones por parte de la Junta de Directores y el Consejo de Titulares e incorporadas en la *Reconvención* son precisamente de la aplicabilidad del artículo 65 de la Ley Núm. 129-2020, y, por ende, la jurisdicción primara y exclusiva para atender dichas controversias le corresponde a el DACO, quien goza de la pericia administrativa conforme le fue conferida estatutariamente.

c. La prescripción

La prescripción se configura precisamente cuando el transcurso del tiempo extingue un derecho. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010 (2008). Es decir, que "[e]n ésta, la Ley fija un límite de tiempo para el ejercicio de los derechos, transcurrido el cual establece una presunción de renuncia o abandono de la acción para reclamarlos". Íd. El Art. 1203 y 1204 del Código Civil de 2020, Ley Núm. 55 de 1 de junio de 2020, según enmendado, establece que las acciones basadas en incumplimiento o culpa contractual prescriben a los **cuatro (4) años**, mientras que las acciones extracontractuales - danos y perjuicios por negligencia culposa - prescriben en un **(1) año** desde que se conoce del daño.

En cuanto a la **prescripción en el presente caso**, además de lo que dispone nuestro nuevo Código Civil del 2020 relacionado a las obligaciones extracontractuales por daños y perjuicios, en cuanto a la prescripción aplicable a las reclamaciones e

impugnaciones de un titular contra el Consejo de Titulares y la Junta de Directores por **violaciones a las disposiciones de esta Ley, de la escritura matriz o del reglamento**, este artículo 65 dispone, en lo pertinente:

*"En el caso de que la acción de impugnación de acuerdos, **acciones u omisiones de la Junta de Directores**, del Administrador Interino, del Agente Administrador **o del Consejo de Titulares**, **constituyan violaciones a las disposiciones de esta Ley, de la escritura matriz o del reglamento del condominio, prescribirá a los dos (2) años**. El término se computará a partir de la fecha en que se tomó la acción, omisión o acuerdo si fue en la presencia del titular o a partir de la notificación de este si no fue en su presencia". (Énfasis Suplido)*

De un estudio detenido del expediente y la Reconvención y sus alegaciones - particularmente la de daños y perjuicios por la alegada **omisión o inacción** de la Junta de Directores y el Consejo de Titulares al no reparar las barandas, es forzoso concluir que aun teniendo jurisdicción este Tribunal, la misma estaría prescrita. El Condominio Stella Maris fue diseñado y construido en la década del sesenta (1960). La parte demandada - reconviniente adquirió su apartamento en 2020. Es decir, lleva conociendo dicho hecho desde 2020 y no es hasta el 2025 que insta dicha reclamación en danos y perjuicios o por alegada inacción de la parte demandante. Ya de aplicabilidad el término del Código Civil de un (1) año relacionado a las obligaciones extracontractuales por daños y perjuicios o el termino de dos (2) años dispuesto en el artículo 65 de la *Ley de Condominios de Puerto Rico*, en ambos escenarios estas reclamaciones están prescritas.

d. La Reconvención

Nuestro ordenamiento procesal reconoce dos (2) tipos de reconvenciones: las permisibles y las compulsorias. La distinción entre ambas es medular, puesto la omisión de presentar una reconvención compulsoria podría ser fatal. La Regla 11.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 11.1,

define las reconvenciones compulsorias como aquellas que surgen “del acto, de la omisión o del evento que motivó la reclamación de la parte adversa y no requiera para su adjudicación la presencia de terceros sobre quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicción”. La Regla 11.2 de Procedimiento Civil incluye reconvenciones permisibles y las define como aquellas reclamaciones que no surgen del mismo acto, omisión o evento que motivó la reclamación de la parte contra la que se presenta.

En el presente caso se solicita que se reviertan las alteraciones a la fachada realizadas por la parte demandada -reconviniente y se ordene la remoción del falso techo y las ventanas instaladas en áreas comunes pues las mismas son contrarias y fueron instaladas en violación a la *Ley de Condominios de Puerto Rico*; y se revoque un permiso con información falsa y obtenido sin legitimación activa, las alegaciones de la *Reconvención* no surgen del acto, de la omisión o del evento que motivó la reclamación de la parte demandante y requieren para su adjudicación la presencia de terceros que no son parte de este pleito la *Reconvención* no cumple con los requisitos de la Regla 11.1 y 11.2 de Procedimiento Civil, pues no constituye una reconvención compulsoria ni permisible. Además, como hemos expuesto antes, el Tribunal carece de jurisdicción para atender la *Reconvención*.

e. La Legitimación Activa (Standing)

Existe en nuestro ordenamiento jurídico la doctrina de justiciabilidad. En virtud de la doctrina de justiciabilidad, los tribunales deben determinar antes de examinar los méritos de un caso, si los asuntos ante su consideración son justiciables, es decir, 1) que no envuelvan aspectos relacionados con la política pública que pauten la rama ejecutiva; 2) **que las partes tengan capacidad jurídica o**

legitimación activa para promover el pleito o las causas de acción; 3) que no sea académica o consultiva la controversia y 4) que la controversia esté madura. Acevedo Vilá v. Meléndez, 164 DPR 875 (2005). La legitimación es parte de los componentes de la doctrina de justiciabilidad. La legitimación activa ha sido definida como la capacidad para demandar en un pleito específico. Es requisito ostentar legitimación activa para comparecer como demandante y legitimación pasiva para ser demandado. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 559, 563 (1989). Para que haya acción legitimada tiene siempre que existir la capacidad para demandar, pero no todo el que tiene capacidad para demandar tiene acción legitimada en un pleito específico. En cada pleito, además de capacidad para demandar, **la parte interesada deberá demostrar que tiene un interés legítimo**. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Vol. I, pág. 132; Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, *supra*, pág. 56. Si analizamos la acción legitimada - también conocida como legitimación activa y *standing* - bajo su justa perspectiva, debemos tener presente que, además, sirve de mecanismo utilizado por los tribunales “para no lanzarse a resolver cuestiones hipotéticas o planteadas dentro de un contexto inadecuado de hechos [...]”. RAÚL SERRANO GEYLS, *supra*, a la pág. 131. Por eso, la legitimación activa es una doctrina de autolimitación que emana del principio de justiciabilidad y, como corolario, del requisito normativo de *caso o controversia*. Fund. Surfrider y Otros v. A.R.P.e., 178 D.P.R. 563, 572 (2010).

Lo antepuesto, es una premisa básica que enmarca el razonamiento de que el poder de revisión judicial sólo puede ejercerse en un asunto que presente un caso o controversia justiciable, “y no en aquellas circunstancias en que se presente una disputa abstracta cuya solución no tendrá consecuencia para las partes”.

Id., a las págs. 571-572. Bajo la óptica de lo anterior, una controversia **no** es justiciable en los siguientes escenarios: “(1) se trata de resolver una cuestión política; (2) **una de las partes no tiene legitimación activa**; (3) después que ha comenzado el pleito, hechos posteriores la convierten en académica; (4) las partes buscan obtener una opinión consultiva, o (5) se promueve un pleito que no está maduro.” Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 932 (2011) (citando a Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 421-422 (1994)) (Énfasis suplido). Nuestro más alto foro ha determinado que **una parte tiene legitimación activa cuando demuestra que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable**; (2) el referido daño es **real, inmediato y preciso**, y no abstracto o hipotético; (3) existe una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) la causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley. Bhatia Gautier v. Gobernador, 199 D.P.R. 59, 69 (2017); Fund. Surfrider v. ARPe, 178 D.P.R. 563, 572 (2010), Col. Peritos Elec v. A.E.E., 150 DPR 327 (2000).

Las alegaciones de la *Reconvención* - en cuanto imputan **responsabilidad a la parte demandante por unas filtraciones en el apartamento 9-A** - no cumplen con el estándar de legitimación activa por varias razones¹⁰. En primer término, tomando como cierta dicha alegación, si el apartamento 9-A sufre algún daño a consecuencia de un drenaje comunal, **lo que se niega**, es el titular del apartamento 9-A quien tiene una acción legitimada - en el foro administrativo - contra la parte demandante y no la parte demandada - reconviniente. Segundo, la parte demandante no incluye alegaciones para demostrar que representa los intereses de otros titulares ni que tenga un interés legítimo en dicha representación o para dicha alegación.

¹⁰ Véase ¶¶ 28, 29, 31, 32 y 37 de la *Reconvención*.

Tampoco alega - de manera específica - cómo dicha filtración, al causarle un alegado daño a otro titular, le causa un **daño personal, claro, palpable, real, inmediato, preciso, y no abstracto o hipotético** a la parte demandada - reconviniente que le requiera además responsabilizarse y tomar medidas cautelares como alega. La doctrina de legitimación activa, según las alegaciones de la Reconvención, no pueden ser pasadas por alto, ya que no demuestran el daño, y por ende no es justiciable.

III. Conclusión

Las reclamaciones instadas - la primera causa de acción sobre daños y perjuicios, la segunda causa de acción sobre una devolución de cuotas de mantenimiento alegadamente cobradas en exceso y la tercera causa de acción por responsabilidad por unas filtraciones en el apartamento 9-A - en la *Reconvención* de la parte demandada - reconviniente en contra de la aquí compareciente, son de jurisdicción primaria y exclusiva de DACO. De no estar prescritas y gozar de una acción legitimada válida, conforme la *Ley de Condominios de Puerto Rico*, tendrían que ser presentadas de manera independiente ante el DACO, quien estatutariamente es el foro administrativo que goza de jurisdicción primaria y exclusiva para atenderlas, por gozar del expertise administrativo conforme el artículo 65 de la Ley 129-2020.

SÚPLICA

POR TODO LO CUAL y en mérito de los fundamentos antes esbozados, se solicita a este Honorable Tribunal que ante la falta de jurisdicción sobre la materia, la falta de legitimación activa y la improcedencia de la *Reconvención* ante la ausencia inequívoca de los requisitos de la Regla 11.1 y 11.2 de Procedimiento Civil, declare **Ha Lugar** la presente *Moción de Desestimación* y, en su consecuencia, dicte sentencia

desestimando con perjuicio la *Reconvencion de la parte demandada* al amparo de la Regla 10.2 (1) de Procedimiento Civil, ante, y por dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de abril de 2025.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del **Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC)** el cual automáticamente da aviso a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas a tenor con las Directrices Administrativas para la Presentación y Notificación Electrónica de Documentos mediante SUMAC, Sección IX, inciso 5.

Abogados de la parte demandante



894 Avenida Muñoz Rivera
Suite 205
San Juan, PR 00927
T.787.378-5296
T.787.604-9248

f/Joel A. Montalvo Bonilla
RUA Núm. 14146
joel@montalvopr.com

f/Lauracelis Roques-Arroyo
RUA Núm. 13596
lauracelis@gmail.com